

1501045-89.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140909/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 18102493 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 884/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2140909 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501045-89.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501045-89.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140909/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 18102493 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 884/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2140909 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 24 de maio de 2021, por volta das 03h00, na Rua Panorama, na cidade e comarca de Embu das Artes, o acusado, agindo em concurso, previamente acordado e com unidade de desígnios com outros 02 indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, 1

(uma) moto modelo Honda CG Fan , placas GAI-0929, 1 (uma) jaqueta laranja e 1 (um) capacete da marca LS 2, bens de propriedade da vítima Yuri da Silva Gonçalves. Consta da inicial que o denunciado e seus comparsas deliberaram cometer crimes de roubo na região, de modo que embarcaram em duas motocicletas e passaram a conduzi-las na via pública. Segundo a denúncia, pouco tempo depois, visualizaram a vítima Yuri da Silva Gonçalves e sua namorada que estavam a bordo da motocicleta Honda CF Fan, placas GAI-0929 e decidiram abordá-los. Assim, aproximaram-se das vítimas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que Yuri entregasse os seus pertences e sua moto. Assustada, a vítima atendeu à exigência dos criminosos que subtraíram os pertences e o motociciclo conduzido por Yuri e fugiram em seguida. Consigna a acusação que a moto subtraída possuía sistema de rastreamento e Edson Luiz Vieira, funcionário da empresa de monitoramento, conseguiu localizar a motocicleta da vítima, que estava no interior da residência do acusado, localizada nesta comarca de Taboão da Serra. Assim, a guarda civil foi acionada, compareceu ao local indicado e, mediante autorização dada pela proprietária, ingressou no interior da casa, sendo que, após breve busca, os agentes públicos conseguiram localizar a moto e os pertences da vítima. O acusado também estava no local e, quando questionado, confessou que ele e um amigo haviam subtraído tais objetos durante a madrugada. Conclui a denúncia que o acusado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2021 (fls. 136/140).

O denunciado apresentou resposta à acusação à fl. 158.

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima Yuri da Silva Gonçalves e tomado o depoimento das testemunhas Edson Luiz Vieira e José de Oliveira Neto, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação das penas no mínimo legal e a aplicação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/11, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 27/29 e 58/59, pelo auto de entrega de fls. 32/33, auto de depósito de fl. 34, pelos laudos de objeto acostados aos autos e pela prova oral colhida ao longo da instrução. Da mesma forma, a autoria foi comprovada pela prova oral produzida em juízo.

A vítima Yuri da Silva Gonçalves afirmou que estava voltando para casa, com sua namorada, quando foi abordado por ocupantes de duas motos, que estavam armados. Foi utilizada apenas uma arma na prática do crime. O garupa estava armado. Além da arma, também foi utilizado um simulacro. Os agentes levaram seu capacete, sua moto e sua blusa de frio. Conseguiu visualizar o rosto dos agentes. Sua moto foi recuperada por uma empresa de rastreamento. A moto foi localizada depois de 03 horas, aproximadamente às 07 da manhã. Também recuperou o capacete e a blusa de frio. Reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Foi ameaçado com a arma. Fizeram com que ele deitasse no chão e falaram que iriam matá-lo. Eram 04 pessoas, em 02 motos. 02 ocupantes em cada moto. A moto foi recuperada com danos. A frente foi retirada, para tentativa de localização do rastreador. Gastou R\$ 300,00 para recuperar a frente da moto. Foi utilizada uma arma prata, cromada. E um simulacro azulado/preto. Reconheceu em delegacia a arma e o simulacro.

Edson Luiz Vieira afirmou que trabalha em uma empresa de rastreamento de veículos. No dia dos fatos, foi acionado para realizar o atendimento de uma motocicleta que havia sido roubado. Percebeu que a moto estava dentro de uma residência. Pediu apoio para uma viatura que passava pelo local. Os guardas municipais conseguiram visualizar a moto na garagem da residência e ingressaram. Presenciou a localização da motocicleta no imóvel.

A testemunha Jorge de Oliveira Neto afirmou que foram acionados por um funcionário de empresa de rastreamento. Essa pessoa disse que a moto de seu cliente, que havia sido roubado momentos antes, estava estacionada em uma residência. Havia 04 ou 05 casas nesse quintal e foi possível ver a moto roubada no quintal. Bateram na porta e foram atendidos pela mãe do acusado, que disse que a moto e outras peças que estavam no quintal pertenciam a seu filho. Foram direcionados ao quarto do réu, que confessou que a moto estava em sua posse. O acusado confessou que, juntamente com um amigo, havia roubado a moto na noite anterior. O acusado também informou a posse de arma de fogo e um simulacro. Também foram apreendidos outros objetos, bem como a arma de fogo e o simulacro. O réu não disse exatamente onde estava a arma, mas disse que havia arma no local. A mãe do acusado autorizou a entrada e a arma e o simulacro foram encontrados no quarto da mãe do acusado. O acusado falou que tinha escondido a arma no quarto da mãe, que não sabia da presença do objeto no local.

O acusado confessou a prática delitiva. Disse que praticou o crime acompanhado de mais duas pessoas. Utilizou na prática do crime a arma que foi encontrada em sua casa.

Feito o relato da prova oral, verifica-se que esta não deixa dúvidas de que foi o réu um dos agentes do crime de roubo sofrido pela vítima Yuri.

De fato, a vítima Yuri prestou declarações seguras, reconhecendo o acusado, tanto em delegacia quanto em juízo, como um dos autores do roubo. A vítima narrou toda a dinâmica do assalto, confirmando o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes. Da mesma forma, o acusado também admitiu a prática do delito, assim como o emprego de arma e o concurso de pessoas.

Reitera-se que as causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes foram confirmadas tanto pela palavra da vítima quanto pelo próprio acusado. Por outro lado, embora na denúncia tenha sido pedida a aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, sequer foi narrada restrição de liberdade do ofendido.

Passa-se, assim, a fixação da pena.

A anterior condenação definitiva do acusado será ponderada na segunda fase da dosimetria. No mais, o emprego de arma e concurso de agentes serão considerados na terceira fase, sendo as demais circunstâncias do crime aquelas inerentes ao delito, de forma que fixo as penas no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (condenação nos autos 0004036-14.2017.8.26.0609, trânsito em julgado para a defesa em 21/10/2019 - fl. 256) se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, como já fundamentado, estão presentes as causas de aumento do concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II, do Código Penal) e do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

A propósito da aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 68 do Código Penal, fixou o entendimento no sentido de que "é possível aplicar cumulativamente as causas de

aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais" (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso concreto em análise, entende-se que as circunstâncias justificam a aplicação cumulativa, considerando que o crime foi praticado por 03 agentes em concurso, que utilizaram para a prática do delito 02 motocicletas, sendo que, além da arma de fogo, também foi empregado para a execução do crime um simulacro.

Nesse cenário, majoro as penas em 1/3, pelo concurso de agentes, de forma que essas passam para 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em seguida, as penas são aumentadas de 2/3, em decorrência do emprego de arma de fogo, ficando definitivamente fixadas em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade das penas e a reincidência do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, a reincidência, e o fato de que o delito foi praticado mediante grave ameaça, incabível a concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal e do sursis.

Fixo o dia-multa no patamar mínimo, considerada a ausência de elementos acerca da capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para condenar LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS pela prática do delito do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausente modificação do cenário que justificou a decretação da prisão preventiva, nego ao acusado o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para aplicação do artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao juízo competente.

P.I.C.

Taboão da Serra, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA